

P U T U S A N

No. 292 K/ AG /2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. H. EFND bin RJB;
2. Drs. Psi.Ftr Efnd binti Mnr, keduanya bertempat tinggal di Bukit Tinggi, Sumatra Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Fds, SH.,M.Hum, Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Karim No. 1B Bukit Tinggi, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat /para Pembanding I - para Terbanding II ;

M e l a w a n :

1. PT. BANK BUKOPIN PUSAT, yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT. BANK BUKOPIN Cabang Syar'iah Bukit Tinggi, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukit Tinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Hsld Mz, SH, 2.Wnda Dt,Mj Bs, SH, Advokat berkantor di Jlan Jenderal Sudirman No. 24 Kota Bukit Tinggi ;
2. Pemerintah RI Cq Depatemen Keuangan RI.Cq Dir.Jend.Piutang dan Lelang Kantor Wilayah I Medan, Cq Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukit Tinggi, berkantor di Jalan Prof Hazairin, SH, Belakang Balok Bukit Tinggi ;
3. Dfirt Skrmn, berkedudukan di PT. Permodalan Nasional Madani (persero), Gedung PT.Telkom Lt. I, Jalan Batang Tarusan No. 3 Padang, para Termohon Kasasi dahulu para

Tergugat/Para Terbanding I-Pembanding II dan para turut Terbanding ;

Dan :

1. Yulfaesal, SH, Notaris di Bukit Tinggi, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 15 C Bukit Tinggi ;
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKIT TINGGI, berkedudukan di Jalan Prof Hazairin, SH. No. 15 Buki Tinggi, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan Al_Murabahah terhadap sekarang para Tergugat dan para turut Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Agama Bukit Tinggi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat I adalah nasabah Tergugat I yang pelaksanaannya dilakukan melalaui PT. Bank Bukopin Cabang Syar'iah Bukit Tinggi ;

Bahwa sebelum menjadi 2003 nasabah Tergugat I, Penggugat I adalah debitur PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukit Tinggi dengan posisi hutang Penggugat I pada bulan Juni 2003 adalah Rp. 483.233.530,-(empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang pada waktu itu usaha Penggugat I dalam keadaan macet/kurang lancar dan oleh karena itu Penggugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk dapat diberikan penambahan kredit modal kerja dan juga untuk mengambil alih (take over) kredit Penggugat I di BRI Cabang Bukit Tinggi.

Bahwa atas permohonan Penggugat I tersebut, Tergugat I setelah meneliti baik surat-surat kepemilikan objek jaminan kredit/hutang, Tergugat I menyetujuinya dengan cara Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dalam perjanjian akad Jual Beli Al-Murabahan, Akta No. 2 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/1) kemudian diikat pula dengan surat Hutang No. 3 Tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/2 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak

Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/3) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/ 2003 (bukti P-1/4), yang kesemuannya dibuat oleh dan dihadapan Yulfaesal, SH Notaris di Bukit Tinggi (turut Tergugat I);

Bahwa setelah ditandatanganinya akta-akta tersebut Tergugat I menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000.000,- kepada Penggugat I yang kemudian Penggugat I bersama-sama Tergugat I ke BRI Cabang Bukit Tinggi membayar hutang Penggugat, dan setelah itu Tergugat I langsung mengambil dan menerima dari BRI Cabang Bukit Tinggi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 m², Gambar Situasi No. 374/1996 tertanggal 17 Juni 1996 atas nama Penggugat II, karena Penggugat II telah mengikatkan diri kepada Tergugat I sebagai penjamin, sebagaimana dituangkan dalam akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003 (bukti P-1/3) ;

Bahwa akan tetapi dalam perjanjian Akad Al-Murabahah Akta No. 2 (bukti P-1/1) tersebut dinyatakan bahwa seolah-olah Tergugat I menyediakan barang-barang pesanan Penggugat I seharga Rp. 500.000.000 dan selanjutnya seolah-olah Tergugat I menjual barang tersebut kepada Penggugat I seharga Rp. 794.816.460 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah), padahal yang sebenarnya barang yang dibeli oleh Tergugat I tersebut tidak ada dan begitu juga Penggugat I tidak ada membeli barang kepada Tergugat I;

Bahwa dalam akad jual beli Al-Murabahah adalah merupakan syarat mutlak bahwa barang yang dijual itu harus ada. Dengan tidak adanya barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan tidak adanya barang yang dibeli oleh Penggugat I dari Tergugat I, jelas Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 (bukti P-1/1) tersebut mengandung cacat hukum, mengandung causa yang palsu, karena perjanjian itu dibuat dengan pura-pura untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya, yaitu hutang piutang dengan jaminan benda tidak bergerak, hal tersebut menurut Pasal 1335 BW adalah perjanjian yang terlarang dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yang artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba: (Q.S : Al-Baqarah (2) : 275). Sepertinya untuk menyesuaikan Firman Allah tersebut, Tergugat I dalam perjanjian Akad Al-Murabahah No. 2 tersebut telah membuat seolah-olah antara Penggugat I dengan Tergugat I telah terjadi jual beli barang, padahal yang sebenarnya terjadi adalah

Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I dengan jaminan benda tidak bergerak untuk jangka waktu 5 tahun (60 bulan) dengan tambahan pembayaran untuk Tergugat I yang menurut Syari'at Islam adalah tidak dibenarkan karena merupakan riba ;

Bahwa oleh karena itu Akad Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 ini jelas mengandung cacat hukum, karenanya adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, maka hubungan Penggugat I dengan Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda tidak bergerak yaitu Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah hak milik, sedangkan cicilan keuntungan yang telah Penggugat I serahkan kepada Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai pembayaran cicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I, karena memberikan keuntungan /tambahan pembayaran diluar uang pokok pinjaman kepada pemberi pinjaman tidak dibenarkan dalam syar'iah. Selain itu menurut hukum Surat Hutang No. 3 tertanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/2), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tertanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/3) dan Akta Hak Pemberian Tanggungan No. 119/ABTB/2003 (bukti P-1/4) adalah mengandung cacat hukum pula, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah, batal menurut hukum ;

Bahwa kemudian sebagai tambahan modal usaha, pada tahun 2003 dengan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tertanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/6) yang juga dibuat oleh dan dihadapan Ylfl, SH Notaris di Bukit Tinggi (turut Tergugat I), kembali Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dalam akad jual beli Al-Murabahah, yaitu jual beli barang-barang P&D seharga Rp. 581.230.044 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah) dengan perincian :

- Harga beli sebesar Rp. 350.000.000,_(tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Keuntungan Murabahah untuk Tergugat I sebesar Rp. 231.230.044 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah), yang akan dibayar secara mencicil dalam jangka waktu 60 bulan yang diikatkan pula dengan Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/7) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/8) yang kedua-keduanya dibuat oleh dan dihadapan Ylfl, SH Notaris di Bukit Tinggi (turut

Tergugat I) dengan jaminan tetap tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, milik Penggugat II ;

Bahwa akan tetapi pelaksanaan Jual Beli Akad Al-Murabahah No. 43 (bukti P-1/6) ini sama saja dengan Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 (bukti P-1/1), yaitu merupakan pinjaman yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, berikut pemberian keuntungan buat Tergugat I, tidak ada barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan juga tidak ada pemasok yang menyerahkan barang yang dijual Tergugat I kepada Penggugat I, padahal sebagaimana yang telah dikemukakan diatas adanya barang yang menjadi objek jual beli dalam Akad Al-Murabahah merupakan syarat mutlak untuk sahnya jual beli tersebut :

Bahwa dengan tidak adanya barang yang menjadi objek jual beli dalam Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 (bukti P-1/5), jelas pula akad murabahah tersebut mengandung cacat hukum, juga karenanya adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan hubungan Penggugat I dengan Tertgugat I haruslah juga dinyatakan sebagai hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda tidak bergerak, yaitu Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, sedangkan cicilan keuntungan yang telah Penggugat I serahkan kepada Tergugat I dinyatakan sebagai pembayaran cicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I karena dalam syar'iat Islam hal yang seperti itu dalam pinjaman-meminjam uang tidak dibenarkan, sebab termasuk dalam perbuatan riba, dan selain itu menurut hukum Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/6) serta Akat Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 (bukti P-1/7) menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum pula dan batal menurut hukum ;

Bahwa dengan demikian hutang Penggugat I kepada Tergugat I yang sebenarnya menurut hukum adalah :

- Berdasarkan Akad Jua Beli Al-Muranahah No. 2 Tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/1) sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- Berdasarkan Akad Jual Beli Al- Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/%) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lila puluh juta rupia) atau

keseluruhannya sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dari jumlah hutang sebesar itu telah Penggugat I cicil sebanyak Rp. 363.611.240,- (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga dengan demikian sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I tinggal lagi sebesar Rp. 850.000.000,- dikurangi Rp. 363.611.240 atau keseluruhannya tinggal sebesar Rp. 486.388.760 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

- Bahwa pembayaran pencicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I memang agak tersendat-sendat karena sudah membengkaknya hutang. Penggugat I yang waktu itu ke Bank BRI Cabang Bukti Tinggi pada bulan Juli 2003 tidak lebih dari Rp. 500.000.000 dan sekarang hutang Penggugat I kepada Tergugat I menurut perhitungan Tergugat I sudah menjadi Rp. 1.376.046.504 (hutang pokok ditambah keuntungan Tergugat I), namun Penggugat I tetap berusaha melakukan pencicilan dan terakhir sampai bulan Maret 2006 Penggugat I sudah mencicil kepada Tergugat I sebanyak Rp. 363.611.240 (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri Bukti Tinggi dengan Surat Pemberitahuan tertanggal 2 Agustus 2006 No. W.3.DF.HT.02.10.1185 (bukti P-1/8) memberitahukan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 tanah hak milik Penggugat I yang dijadikan sebagai jaminan hutang akan dijual lelang ;

Bahwa setelah Penggugat I sadari bahwa akta-akta Akad Jual Beli Al-Murabahah (bukti P-1/1) dan (bukti P-1/5) mengandung cacat hukum, maka dengan surat tertanggal 14 Agustus 2006 Penggugat I mengingatkan kepada Tergugat I supaya tidak melaksanakan lelang dimaksud, satu dan lain hal untuk menghindari tuntutan hukum dari Penggugat I (bukti P-1/9) ;

Bahwa surat peringatan Penggugat I (bukti P-1/9) diatas juga telah diketahui dan dibaca oleh Tergugat II, akan tetapi Tergugat II tetap melaksanakan lelang tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Salinan Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (bukti P-1/10), sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa karena yang dijadikan sebagai landasan untuk dilaksanakan lelang tersebut adalah Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 (bukti P-1/1), Akta Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/2) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003 (bukti P-1/3), Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No.43 tanggal 27 Agustus 20093 (bukti P-1/5), Akta Surat Hutang No. 43 (bukti P-1/6), Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/7) sebagaimana telah dikemukakan diatas semuanya mengandung cacat hukum, karenanya lelang tersebut adalah tidak sah atau batal menurut hukum ;

Bahwa ternyata juga lelang yang termuat dsalam Surat Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (bukti P-10) dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi yang berkepal ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” No. 03/Pdt.EKS/2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006 adalah cacat hukum karena berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sejak tanggal 20 Maret 2006, yaitu sejak berlakunya undang-undang tersebut mengenai pemeriksaan, memutuas dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syar’iah sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama, bukan lagi wewenang Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bukti Tinggi tidak berwenang lagi untuk menerbitkan surat penetapan dimaksud ;

Bahwa selain itu keikutsertaan Defnt Skmn/Tergugat III sebagai peserta pemenang lelang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena yang bersangkutan adalah Staff Legal di Kantor Tergugat I/ Bank Bukopin Cabang Syar’iah Bukit Tinggi yang sudah tentu mengetahui harga limit lelang. Dengan diketahuinya harga limit lelang dan bila peserta lelang hanya dia sendiri saja tentunya akan menawar sedikit saja diatas harga limit lelang tersebut dan hal ini sudah tentu sudah tidak fair dan akan merugikan para Penggugat sebagai pemilik barang-barang lelang, oleh karena itu, keikutsertaan Tergugat III sebagai pemenang lelang harus dibatalkan ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II, baik secara materiil maupun secara moril :

a. Kerugian Materiil :

Telah dijual secara lelang oleh Tergugat I tanah berikut rumah milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Jalan Perwira No. 1 Rt.03 RW. III, kelurahan Belangkang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukti Tinggi, dibawah harga yang layak yaitu seharga Rp. 993.600.000,- sedangkan sekarang ini tanah berikut rumah tersebut bernilai kurang lebih seharga Rp. 2.500.000.000,-

b. Kerugian Moril :

Dengan dijualnya tanah berikut rumah milik Penggugat I dan Penggugat II sangat menggoncangkan jiwa para Penggugat, para Penggugat menjadi tidak tenang, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu sudah sepantasnyalah para Penggugat menuntut ganti kerugian moril ini sebesar Rp. 500.000.000,-

Kerugian-kerugian Penggugat I dan Penggugat II tersebut keseluruhannya harus ditanggung Tergugat I, II dan Tergugat III baik sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bukit Tinggi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada turut Tergugat II untuk menolak setiap permohonan yang diajukan untuk mendaftarkan atau memindahtangankan/mengalihkan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belangkang Balok, Gambar Situasi No. 347/1996 tanggal 17 Juni 1996 , yang terletak di Jalan Perwira No. 1 RT.03.RW.II, Kelurahan Belang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukit Tinggi, yang diajukan oleh siapapun juga sampai putusan perkara ini merupakan kekuatan hukum yang tetap dan pasti :

DALAM PUTUSAN AKHIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003, Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003, serta Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.

119/ABTB/2003, yang kesemuannya dibuat oleh dan dihadapan Ylfz, SH, notaris di Bukit Tinggi, adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;

3. Menyatakan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, serta Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003, yang kesemuannya dibuat oleh dan dihadapan Yulfaesal, SH, notaris di Bukit Tinggi, adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;
4. Menyatakan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut syar'iah ;
5. Menyatakan jumlah sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 486.388.760,- (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
6. Menyatakan lelang yang termuat dalam Salinan Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, seluas 376 M2, sebagaimana Gambar Situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 atas nama Drs.Psi.Ftr Effd, berserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di jalan Perwira No. 1 Rt.03,RW.III Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukit Tinggi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;
7. Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ;
8. Memerintahkan kepada siapapun juga, kecuali Penggugat I dan Penggugat II yang menempati atau menguasai tanah berikut rumah yang ada diatasnya, yang terletak di Jalan Perwira No. 1 Rt.03, RW.III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukit Tinggi, untuk mengosongkan dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat I dan Penggugat II ;
9. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir ;
12. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

Bahwa Pengadilan Agama Bukit Tinggi tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dengan alasan perkara Penggugat I dan Penggugat II telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara No. 08/Pdt.BTH/2004/PN.BT (bukti T.I.1) ;

Bahwa putusan perkara No. 08/Pdt.BTH/2004/PN.BT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan sehubungan dengan tidak terlaksananya isi Akta Perdamaian Penundaan Eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bukit Tinggi oleh Penggugat I, II (Pelawan I, II) dengan Tergugat I (Terlawan)(sesuai dengan bukti T.1.2);

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 35.K/Sip/1975 tanggal 17 September 1975 yang menyatakan : ” Gugatan harus ditolak karena yang menjadi pokok perkara adalah tuntutan pembatalan akta perdamaian di muka Hakim sudah tetap ’:

Bahwa substansi pokok dari gugatan para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi Pengadilan Negeri Bukit Tinggi yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2006 terhadap sebidang tanah seluas 376 M2 berikut bangunan yang berada diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, an Fitri Efendi, terlertak di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukit Tinggi. Lelang eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan lelang yang kelima guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri N0. 02/Pdt.EKS/2004/PN.BT Tanggal 5 Oktober 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 03/PDT.EKS/2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006 yang berkepala ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang dimohonkan oleh

Pengadilan Negeri Bukit Tinggi kepada Tergugat II untuk dilaksanakan lelang ulang ;

Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 16 Agustus 2006 terhadap objek perkara aquo telah disita oleh jurusita Pengadilan Negeri Bukit Tinggi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 15 September 2004 guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 10 September 2004 yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan Termohon Eksekusi in casu Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya telah diberi teguran dengan Berita Acara Aanmaning (Teguran) lanjutan No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 29 Agustus 2005 yang merupakan tindak lanjut dari permohonan eksekusi PT Bank Bukopin Cabang Syar'iah Bukit Tinggi No. 522/SBT-PIM/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 dengan, demikian pelaksanaan lelang eksekusi tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa lelang eksekusi tersebut ditetapkan jauh sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberlakukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut sehingga ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat diberlakukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005, dengan demikian seharusnya Pengadilan Agama Bukit Tinggi menyatakan dirinya tidak berwenang secara mutlak (absolute non bevoegheid) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

EKSEPSI TERGUGAT III :

Bahwa Pengadilan Agama Bukit Tinggi tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Bukit Tinggi dengan putusan No. 08/PDT.BHT/2004/PN.BT tanggal 22 September 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti III.1) ;

Bahwa putusan perkara No. 08/PDT.BHT/2004/PN.BT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan sehubungan dengan tidak terlaksananya isi

Akta Perdamaian Penundaan Eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT yang dibuat di hadapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Bukit Tinggi oleh Penggugat I, II (Pelawan I, II) dengan Tergugat I (Terlawan) (bukti T.III.2) ;

EKSEPSI TURUT TERGUGAT I :

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Ne Bis In Idem, karena pada tahun 2004 sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dengan perkara No. 08/PDT.BHT/2004/PN.BT oleh Penggugat I dan Penggugat II. Selain itu para Penggugat menggunakan dasar gugatannya adalah UU No. 3 Tahun 2006, sedangkan kasus ini telah ada sejak tahun 2004 yaitu sejak Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, dengan demikian Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tidak dapat diberlakukan surut :

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa surat gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dari suatu gugatan, karena para Penggugat tidak cermat dalam menguraikan posita dan petitum gugatan sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur, hal ini jelas terlihat dari perubahan surat gugatan para Penggugat yang telah menambah petitum gugatan. Selain itu perubahan gugatan tentang identitas Penggugat I dan Penggugat II juga tidak dibenarkan hal ini semakin menunjukkan betapa tidak cermatnya para Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo ;

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan para Penggugat ini diajukan dengan itikad buruk, yaitu hanya ingin lari dari tanggung jawab membayar kewajiban (hutang) kepada Tergugat I ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bukit Tinggi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H, yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Akad Jual Beli Al-Murabahah yang dilaksanakan oleh Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Akta No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 adalah batal menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa hubungan Penggugat I dengan Tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut Syar'iah (dengan aqad Al-Qardh) ;
4. Menyatakan bahwa hutang Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan Rp. 363.611.240 = Rp. 486.388.760 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan lelang jaminan hutang kepada para Penggugat sebesar Rp. 933.984.000,- dikurangi dengan Rp. 486.388.760 = Rp. 447.595.240 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan perincian masing-masing :
 - Para Penggugat sebesar Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Tergugat I sebesar Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat dan Tergugat I, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusannya No. 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg tanggal 30 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H :

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini ;
 2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Pembanding pertama (H.Efnd bin Rjb dan Dra.Ftr Efnd binti Mnr) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding I-para Terbanding II pada tanggal 14 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding I-para Terbanding II, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukit Tinggi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Maret 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding I-Pembanding II dan para turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 10 Maret 2008 dan 11 Maret 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding I-para Terbanding II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukit Tinggi pada tanggal 17 Maret 2008 dan 19 Maret 2008

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah dalam menjatuhkan amar putusan tentang biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, karena

Pengadilan Tinggi Agama Padang membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.172.000,- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah keliru karena tanpa memberikan pertimbangan telah menaikkan biaya perkara dari apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang telah menghukum para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.136.000,- secara tanggung renteng. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama Padang membebankan biaya perkara banding sebesar Rp. 6.000,- kepada Pembanding pertama. Putusan itu adalah keliru, karena Pengadilan Tinggi Agama Padang telah lalai dalam membaca dan memeriksa berkas perkara, dalam berkas perkara tercantum berapa besar biaya perkara banding yang sesungguhnya disetor oleh Pembanding dan perkara ini bukan perkara prodeo ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah menerapkan hukum, karena selain menerima eksepsi dari para Tergugat, juga memeriksa/memberikan pertimbangan tentang pokok perkara, sehingga terkesan tidak konsekuen. Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak menjelaskan secara konkrit eksepsi mana yang diterima tersebut, seandainya kedua eksepsi yang dimaksud adalah :
 - a. Perkara yang diajukan oleh para penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dengan perkara No. 08/PDT.BHT/2004/PN.BT tanggal 24 Desember 2004, maka ini adalah tidak benar ;
 - b. Kalau eksepsi yang kedua itu berkenaan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tidak berlaku surut atau tidak dapat diberlakukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005, maka ini adalah juga tidak benar, karena perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tidak melanggar prinsip Nebis In Idem, sebab antara perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt dengan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bukit Tinggi adalah jauh berbeda, baik dari subjeknya secara keseluruhan, objeknya dan alasannya. Dalam perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT objeknya adalah sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bukit Tinggi terhadap benda jaminan hutang, sedangkan dalam perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt objeknya adalah Akad Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan Akad Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003

yang merupakan pokok hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan pelelangan jaminan hutang yang nyata-nyata memiliki banyak kesalahan ;

3. Bahwa apabila ditinjau dari Pasal 1320 dan 1335 KUH Perdata maka Akad Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan Akad Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 adalah perjanjian/akad yang batal demi hukum, karena :
 - a. Akad Al-Murabahah tersebut jelas-jelas melanggar syarat sah perjanjian yaitu tentang causa yang halal, karena akad Al-Murabahah tersebut dibuat dengan causa yang palsu atau causa yang tidak sebenarnya. Walaupun yang disepakati oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I adalah akad jual beli Al-Murabahah, namun yang dilaksanakan bukanlah hubungan hukum jual beli Al-Murabahah akan tetapi take over hutang Pemohon Kasasi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukit Tinggi dengan tambahan pembayaran kepada Termohon Kasasi I ;
 - b. Akad Al-Murabahah tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Al-Murabahah menurut ketentuan Syar'i. Menurut ketentuan Syar'i dalam jual beli Al-Murabahah keadaan benda/barang (ain) yang diperjual belikan mutlak harus ada dan barang itu asalnya adalah milik kreditur atau Bank. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Bai'.Al-Murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Muhammad Antonio : Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, 2001 : 101). In casu walaupun antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I yang diperjanjikan adalah jual beli barang dengan sistem Al-Murabahah tapi yang dilaksanakan bukanlah jual beli Al-Murabahah, karena barang yang diperjual belikan tidak ada ;
4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menyatakan karena persetujuan/perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 seharusnya Pengadilan Agama Bukit Tinggi harus menyatakan dirinya tidak berwenang. Pertimbangan tersebut jelas-jelas salah menerapkan hukum, karena memang sebagai undang-undang tidak akan berlaku surut, artinya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tidaklah berlaku surut akan tetapi sengketa antara Peggugat dan

Tergugat yang disebabkan oleh persetujuan/perjanjian /Akad Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan Akad Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 AGUSTUS 2003 terjadi/lahir pada saat Pengadilan Agama telah dinyatakan berwenang mengadili perkara ekonomi syari'ah seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat (Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT.Bank Bukopin Cabang Syariáh). Dengan kata lain pada saat sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi diajukan ke Pengadilan Agama pada Tanggal 25 September 2006 pada saat itu Pengadilan Agama telah berwenang mengadili perkara tersebut;

5. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menyatakan : untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syar'iah atau yang dipersamakan dengan itu pihak nasabah (debitur) telah membuat persetujuan/perjanjian (akad) dengan pihak PT.Bank Bukopin Cabang Syar'iah Bukit Tinggi (kreditur), sesuai akad yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal), oleh karena itu Hakim Banding berpendapat bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syar'iah bagi mereka yang membuatnya dan wajib dipatuhi, hal ini sejalan dengan surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah seluruh janji/akad yang kamu buat ;
Pertimbangan tersebut adalah merupakan putusan yang tidak memiliki pertimbangan yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd). Kalaulah Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan kedua akad Al-Murabahah tersebut secara sempurna, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang akan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang menyatakan kedua akad Al-Murabahah tersebut adalah batal demi hukum, sebab bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1335 KUHPerdara karena perjanjian tersebut dibuat dengan sebab atau causa yang palsu guna menutupi sebab atau causa yang sesungguhnya. Selain itu kedua akad Al-Murabahah tersebut juga bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli Al-Murabahah menurut Syar'i karena barang yang dibeli tidak ada, sehingga hal tersebut bertentangan dengan maksud Al-Murabahah menurut Syar'í (Vide : Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah);

6. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang lembar ketujuh angka 2 menyatakan : Bahwa pada Pasal 17 dari kedua akad jual beli mudharabah tersebut berbunyi mengenai akad ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak merujuk kepada badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bukit Tinggi serta perkara yang diajukan oleh para Pengugat adalah merupakan akibat hukum dari akad Jual beli Al-Murabahah tersebut , maka sesuai dengan akad tersebut yang berhak menyelesaikan kasus atau sengketa itu adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia(BAMUI)bukan Pengadilan Agama. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah salah menerapkan hukum karena kurang pertimbangan (Onvoldoende gemotiverd) :
- a. Klausul arbitrase yang tercantum dalam kedua akad Al-Murabahah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum,karena klausula tersebut terdapat dalam akad yang batal demi hukum, sebab kedua akad Al-Murabahah tersebut dibuat berdasarkan causa/sebab yang palsu;
 - b. Atau pasal 17 akad Al-Murabahah tentang penyelesaian perselisihan memiliki ketentuan ganda yaitu klausul arbitrase dan klausula litigasi. Klausul arbitrase terdapat pada Pasal 17 ayat (1) dan klausul litigasi terdapat pada ayat(2). Pada Klausul litigasi memang tertulis bahwa Bank berhak untuk menuntut nasabah melalui Pengadilan, namun dalam perjanjian berlaku asas keseimbangan dan dalam perjanjian timbal balik, nasabahnya pun memiliki hak yang sama yaitu untuk menuntut Bank ke Pengadilan, dalam hal ini adalah melalui Pengadilan Agama ;
 - c. Atau dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka sejak itu sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah telah menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilnya. Namun tidak menutup kemungkinan sengketa Ekonomi Syariah diselesaikan melalui arbitrase/BAMUI, hal tersebut tentu harus didasarkan kepada perjanjian yang betul-betul sah menurut hukum perdata/KUHPerdata maupun ketentuan Syariah.
7. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang lembar ketujuh angka 3

menyatakan ; Absolut kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara yang termasuk dalam ekonomi syari'ah sejak disahkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 pada tanggal 20 Maret 2006 dan dengan memperhatikan perjanjian standar yang dilakukan nasabah (debitur) dengan pihak perbankan (kreditur) sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah salah menerapkan hukum, karena :

- a. Memang benar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesain sengketa yang termasuk dalam bidang ekonomi syar'iah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undng No. 3 Tahun 2006 ;
 - b. Benar akad Al-Murabahah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (Bank Bukopin Cabang Syar'iah) terjadi sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berlaku, tetapi sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (Bank Bukopin Cabang Syar'iah) terjadi pada saat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 telah efektif berlaku, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;
8. Bahwa pertimbangan serta amar putusan judex facti saling bertentangan antara satu dengan yang lain sehingga telah salah dalam menerapkan hukum. Dalam amar ke 2 putusan judex facti Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt, tanggal 5 September 2007 menyatakan : Akad jual beli Al-Murabahah yang dilaksanakan oleh Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Akta No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 adalah batal demi hukum. Namun pada butir ke 5 putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi menyatakan : Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan lelang jaminan hutang kepada para Penggugat sebesar Rp. 933.984.000,- dikurangi dengan Rp. 486.388.760,- = Rp. 447.595.240,- (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah). Kedua amar putusan tersebut adalah amar putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain atau saling berseberangan, bukankah ketentuan hukum perjanjian telah menentukan bahwa apabila perjanjian hutang piutang atau perjanjian pokok akad kredit batal demi hukum (i.c.Akad Al-Murabahah No. 2 dan No.43) maka

perjanjian ikutan/perjanjian pengikatan jaminan atau perjanjian tambahan (i.c.Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003) juga menjadi ikut batal demi hukum, dengan demikian pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II tanggal 1 Agustus 2006 terhadap benda jaminan berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 M2, GS No. 374/1996 berikut bangunan yang berada diatasnya adalah juga batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 8 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang harus diperbaiki karena belum tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa karena objek sengketa dalam perkara aquo telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bukit Tinggi sesuai Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dengan Penetapan No. 03/PDT.EKS/2006/PN.B tanggal 4 Juli 2006, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkaranya telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, bukan karena asas retroaktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi :” H.Efnd bin Rjb, dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. H. Efnd bin Rjb, 2. Drs. Ftr Efnd binti Mnr tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg tanggal 30 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari para Pembanding ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya’ban 1428 H ;

M E N G A N M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.172.000,-(satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Menghukum para Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 21 November 2008 oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamdan, SH.MH dan Drs.H. Mukhtar Zamzami, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2009 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Asri Lusa, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. HAMDAN, SH.MH.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.MH.

K e t u a :

ttd

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai = Rp. 6.000,-

2. Redaksi = Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi = Rp. 493.000,-

J u m l a h = Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd

Drs. ASRIL LUSA, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Pantera
Panitera Muda Perdata Agama

ttd

Drs. HASAN BISRI, SH.M.Hum.

NIP. 150.169.538